

עין משפט
גור מצוה

ה א מיי פֿלא מהלסת מקי ממון הלכה י סמג עשין סו טוש"ע חיימ סימן 56 סעיף א':

ו ב ג מיי פ"ב עס ה' ג סמג שס טוש"ע שס סעיף א': ד
ז ד מיי שס הלכה יב טוש"ע שס סעיף א':

ח ה מיי שס טוש"ע שס סעיף ט:
ט ו מיי שס הלכה יג טוש"ע שס סעיף א':

י ז מיי שס טור ש"ע שס סעיף ד:
יא ח מיי שס פ"א ה' י סמג שס טוש"ע שס סעיף א':

יב ט מיי שס פ"ב ה' יד ועיין בהשגות ונתיימ סמג שס טוש"ע שס סעיף יא':

יג י טוש"ע שס סעיף ב' בהג"ה ועיי במיי פ"ב מהלסת מקי ממון הלכה י ובהשגות שס:

תורה אור השלם
1. בי יבער איש שדה או כרם ושלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדרו ומיטב פרמו וישלם:
שמות כב ד

פסוקים בתורה

רבינו הגנאל

מקשי רבינא היינו רגל היינו בהמה. ופריך ליה רבא תנא הרגל שריא אב וקתני בהמה תולדות. אלא מפתה סיפא דקתני השן מוצתה והבהמה מוצתת כו'. פו', בשלמא גבי רגל מפרש בעיטה והיא תולדה וקתני לה הכי גבי בהמה, ש"מ דמשת תולדות קתני בהמה. אלא לגבי שן, מאי מן התולדות? דשן דקתני בהמה לאייתויי תולדה דשן, פריך רב אשי רישא שן דחיה טיפא שן דבהמה וכולהו אבות נינהו. ושאר השמיעה פשוטה היא. ת"י דבהמה מוצתת לחלף כדרכה ולשבר, כיצד בהמה שנכנסה לחצר הניזק והזיקה בגופה דרך הילוכה או בשערה דרך הילוכה, באיכפף שעליה או בשליף שעליה, (בפרומיה) (בפרומיה) שבפיה בוג שבבוארה, וחמור במשאו משלימין נזק שלם. וצורחות כי אורחיהו, כגון שהיה פרה מהלכת וצורחות מתניח מתחת פרסותיה, וחזיר גובר באשפה והתיו והזיק משלימין חצי נזק. סומכוס חצי נזק. סומכוס חצי נזק. תניא איך תרגולין שהיו מפרחין ומתין למקום ושברו כלים בכנפיהם, נזק שלם. ברוח ששכנפיהן, חצי נזק. סומכוס אומ' נזק שלם. תניא איך תרגולין שהיו מפרחין ומתין למקום ושברו כלים בכנפיהם, נזק שלם. ברוח ששכנפיהן, חצי נזק. סומכוס אומ' נזק שלם. וליתה לסומכוס, דתניא תרגול שהיה מפרח למקום ומקום ויצא רוח מתחת כנפיו ושברו כלים משלם חצי נזק, וסתמא כרבנן. אמר רבא במסנקא

לעולם כחור כגופו דמי, חצי נזק וצורחות היל' גמירי לה. אמר רבא כל שבוב טמא בנוקים משלם נזק שלם, וכל שבוב טהור בנוקין חצי נזק. ואמ' רבי אשי הא שמעתא דרבא בעי' פ' ר' ר' ישמעאל בסופו בהאי לישנא, אמ' רב אשי כל שבוב טמא בגוי עושה יין נסך, כל שבוב טהור בגוי אינו עושה יין נסך. מכאן, אמר ר' שמעו' בן לקיש קנה בקומטו שלוב והסיט בו את הטהור. טהור. וזהו ששינוי במשנתניו טהור מכה את הטמא, טהור. אבל קנה בקומטו שלטהור והסיט בו את הוב טמא, כדתנן וטמא את הטהור טמא. וכן אם זרק חב צופ ונצע בטהור טהור, דתנן זב שהקיש על כסוסטרא ונפל ככר שלתרומה. טהור. ורבא קיימ' ליה דכחו כגופו דמי, ומדחוינן דמויתב רב חייא בר אשי לרב אשי גטל החבית וזרקה

יז: כיצד הרגל פרק שני בבא קמא

סד"א ושא"ה את בעירה כתיב. אע"ג דכבר אשמועינן ברישא דאפי' תרגולין מועדין מ"מ יוחא ליה לאשמועינן גבי שן וקשה קתא אמאי לא תנא נמי תולדה בשן כמו ברגל:

קמ"א דחיה בבבב' בהמה. לא מהסיף דרשה דבהמה המקשה (חולין דף ע"א). קאמר הכא דחיה בכלל בהמה דהא הכא אפילו עוף נמי הוי בכלל בהמה דקדמני התרגולות מועדת אללא ילפינן בהמה משנת כדאמרין בס"פ הפרה (לקמן דף נד:). דנעירה ובהמה הכל אחד דמתרגמינן בהמה צעירה:

וחמור במשאו. אע"ג דכבר שנה בשליף שעליה אנטרין לאשמועינן לפי שאין משאוי של חמור מהדוק ומחומר צו כנשאר בהמה וס"ד דלא הוי כגופו:

גובר באשפה. יכרסמנה חזיר מיער (תהלים פ) מתרגמינן ינוצריניה ואע"ג דתנא לרורות דרגל אשמועינן לרורות דשן דלהנאתו קעניד: **כל' שבוב** טהור. אין זה הכלל דוקא דהא קנה צקומטו של זב והסיט צו הטהור טהור(ט) ולענין נזקין אין מילוק וכל עיקר הא' כלללא לא נא אללא למעט זורק: **בתר מעיקרא** **אולינן בו'**. ומדמתן דרסה על הכלי ושצרתו דמשמע הא נתגלגל למקום אחר ונשצר שס חייב ח"נ ליכא למידק דלדברנה מדמפליג צין ראשון לשני ולא מפליג כנראשון גופיה איכא למידק איפסא:

זרק **בז' מראש** **הגג בו'**. נראה דאס זרק אצן או מן על הכלי ונא אחר וקדם ושצרו דפשיטא דמייצ ולא שייך כחן מנא תצירא תצר דאי אזלינן נמי הכא תצר מעיקרא לא משמחת בצלורות ח"נ וסצנא פשוטה היא לחלק צין זורק אצן לזורק כלי עצמו: ואס

סומכוס אומר נזק שלם תניא איךד תרגולין שהיו מהרסין ע"ג עיסה ועל גבי פירות וטיניפו או ניקרו משלם נזק שלם והעלו עפר או צרורות משלמין חצי נזק סומכוס אומר נזק שלם תניא איךד תרגול שהיה מפריה ממקום למקום ויצתה רוח מתחת כנפיו ושיכרה את הכלים משלם חצי נזק סתמא כרבנן אמר רבא בשלמא סומכוס קסבר כחו כגופו דמי אלא רבנן אי כגופו דמי כוליה נזק בעי לשלם ואי לאו כגופו דמי חצי נזק נמי לא לשלם הדר אמר רבא לעולם כגופו דמי ֿוחצי נזק צרורות הלכתא גמירי לה: אמר רבא כל שבוב טמא בנוקין משלם נזק שלם כל שבוב טהור בנוקין משלם חצי נזק ורבא צרורות אתא לאשמועינן לא רבא ֿעגלה מושכת בקרון קא משמע לן תניא כותיה דרבא בהמה מועדת לשבר בדרך הלוכה כיצד בהמה שנכנסה לחצר הניזק והזיקה ״בגופה דרך הלוכה ובשערה דרך הלוכה באוכף שעליה ובשליף שעליה ובפרומביא שבפיה ובוגו שבצוארה וחמור במשאו ועגלה מושכת בקרון משלם נזק שלם תנו רבנן ״תרגולים שהיו מחטטין בחבל דלי ונפסק החבל ונשבר הדלי משלמין נזק שלם בעי רבא דרסה על כלי ולא שברתו ונתגלגל למקום אחר ונשבר מהו בתר מעיקרא אזלינא וגופיה הוא או דלמא בתר תבר מנא אזלינא וצוררות נינהו תפשוט ליה מדרבה ״דאמר רבה זרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו במקל פטור דאמרין ליה מנא תבירא תבר לרבה פשיטא ליה לרבא מבעיא ליה ת"ש הידום אינו מועד וי"א ה"ז מועד הידום ס"ד אלא לאו הידום והתיו ובהא קמפלגי דמר סבר בתר מעיקרא אזלינן ומר סבר בתר תבר מנא אזלינן לא אמאי לא ליהוו מועד הא אורחיה הוא: **הידום** ופסיו. שגלגל הכלי כדקידתו למקום אחר ונשצר מ"ד מועד לזק שלם סצב בתר מעיקרו אזלינן:

כיצד הרגל פרק שני בבא קמא

גב' היינו רגל היינו בהמה. מאי רגל ומאי בהמה דתני תרמי במתני' הא חדא היא ואמאי הדר תני בהמה מועדת: **סנא אצוב**. רגל ממס שדרסה ברגליה וסיפא קתני תולדות בהמה מועדת להלך כדרכה ולשצר בגופה דתולדות דרגל הן דהזיקה מנזו ואין כוונתה להזיק: **מאי אצוב ומאי תולדות איכא**. (והא) ליכא למימר דהאי דתנא בהמה מועדת לאכול פירות וירקות הוי להו תולדה דהיינו שן ממס ותולדה דשן היינו נתחככה בכותל להנאתה: **הוה קמהדר ליה**. רצא לרצינא: **בבדיחוסא**. בשחוק: **וא"ל אלא שנאי חדא**. רישא ואת שני סיפא: **ועטמא מאי**. אסיפא קאי: **צעירה**. היינו תרגוס של בהמה(ט): **קמ"ל**. מתני' דאשן דחיה נמי מיחייב: **דחיה בכלל בהמה**. דכתיב (דברים יד) זאת בהמה אשר תאכלו ומפרש בתריה איל כזי ויחמור: **אי הכי הא**. שן בהמה מצעי ליה למימני ברישא והדר שן מיה: **רישא נמי ליסני**. בהמה דהוי תולדה ברישא דלא כתיבא: **אידי ואידי**. שן דחיה וסן דבהמה: **סנא**. גבי רגל: **שניק אצ** ו**סני סולד**. בתמיה: **דסליק מרגל**. צפ"ק (דף טו:). תנן הרגל מועדת ולא תנן בהמה: **אוכף**. שיל"פ צלע"ז: **שליף**. משאוי שצאמתחת וצמרנפיין: **הסיו**. דהוה לרורות: סומכוס לית ליה להלכתא דחיי נזק לרורות אללא נזק שלם ס"ל: **גובר**. צחוטמו וצלע"ז פורי"ר: **לרורוס כי אורחיהו**. כלומר מעלם חיי נזק דמפרש לקמיה דהלכתא גמירי לה וכן חזיר השובר ומתני צרורות צחוטמו הוי נמי כלצורות דרגל דכל מה שהוא כמו ולא גופו קרי לרורות: **בננפיהס**. שנגעו בננפיהס כלי: **רוח שצננפיהס**. היינו לרורות דכחו הוא: **מהדסין**. מרקדין: **ונקרו**. בחרטום שלהם שקורין צי"ק: **העלו עפר**. מן הארץ לעיסה: **חלי נזק נמי לא**. דלא אשכחן חלי נזק אללא במשונה אלל צמידי דלורחיה לא: **שצנז עמא**. משמע נגיעה ממס: **שצנז טהור**. כגון שזרק חפץ על אדם הוי טהור וצנוקין כעין לרורות חצי נזק: **לרורוס אסא לאשמועינן**. בתמיה: **עגלה מושכת בקרון**. אחא לאשמועינן דכצז טמא אס הלכה קרון שהצז עליה על גבי כלים טמאים משום מדכס הצז וצנוקין נמי עגלה שמשכה בקרון ע"ג כלים כגופה הוי ולא כלצורות ואס התין לרורות מתחת הקרון דכצז טהור צנוקין נמי לרורות מינה: **צפרומציא**. רסן: **זוג אישקליט"א**: **מחטטין**. מנקרין בחרטומיהן: **צבר מעיקרא**. שדחפתו וצגופה תצר מנא: **ושצרו צמקל**. קודם שנח: **פטור**. המשצרו אזלינן והואיל וסופו ליצצר לכשימות כמי ששצרו הוא דמי: **הידום**. רקידת התרגוליס: **הידום ס"ד**.

תתין נזק שלם. תניא כותיה דרבא הרגל מועדת לשבר, עד ועגלה מושכת משלמין נזק שלם. תרגולין שהיו מחטטין בחבל דלי ונפסק החבל ושברו הדלי משלמין נזק שלם. בעי רבא דרסה על כלי ולא שברתו ונתגלגל למקום אחר ותשבר, מהו. בתר מעיקרא אזלינן וגופו הוא או דילמ' בתר תבר מנא אזלינן וצוררות נינהו. תיפשוט ליה מדרבה דאמ' זרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו במקל פטור. מאי טעמ', מנא תבירא תבר. ואמרי' לרבה פשיטא ליה ולרבא מסייעא ליה. ואמרי' ת"ש הידום אינו מועד בו'. ופשוטה היא.

נזק שלם. תניא כותיה דרבא הרגל מועדת לשבר, עד ועגלה מושכת משלמין נזק שלם. תרגולין שהיו מחטטין בחבל דלי ונפסק החבל ושברו הדלי משלמין נזק שלם. בעי רבא דרסה על כלי ולא שברתו ונתגלגל למקום אחר ותשבר, מהו. בתר מעיקרא אזלינן וגופו הוא או דילמ' בתר תבר מנא אזלינן וצוררות נינהו. תיפשוט ליה מדרבה דאמ' זרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו במקל פטור. מאי טעמ', מנא תבירא תבר. ואמרי' לרבה פשיטא ליה ולרבא מסייעא ליה. ואמרי' ת"ש הידום אינו מועד בו'. ופשוטה היא.

נזק שלם. תניא כותיה דרבא הרגל מועדת לשבר, עד ועגלה מושכת משלמין נזק שלם. תרגולין שהיו מחטטין בחבל דלי ונפסק החבל ושברו הדלי משלמין נזק שלם. בעי רבא דרסה על כלי ולא שברתו ונתגלגל למקום אחר ותשבר, מהו. בתר מעיקרא אזלינן וגופו הוא או דילמ' בתר תבר מנא אזלינן וצוררות נינהו. תיפשוט ליה מדרבה דאמ' זרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו במקל פטור. מאי טעמ', מנא תבירא תבר. ואמרי' לרבה פשיטא ליה ולרבא מסייעא ליה. ואמרי' ת"ש הידום אינו מועד בו'. ופשוטה היא.

מסורת הש"ס

א) [לקמן ע"י:]; ב) [לקמן ע"י:]; ג) [לקמן נד: דמייס פלא. מיר לה: וחסוס קטו: חולין נטו. ע"א. פד-ג].
ד) [יבמות ב: וש"נ].
ה) [מוספתא פ"ב].
ו) [ש"ס].
ז) [לקמן כו: ח].
ח) כנאשית א"ט. ט) [נדה מנא].

גליון הש"ס

גב' דאמאי ליה מדרשא חביבה ליה. כ"ב קח ע"ב:

לעני רש"י

שיל"א. אוכף. פורייזר. לחפור. בי"ק. חרטום. אישקליט"א. פנמון קטן.

מוסף רש"י

חביבא ליה. לתנא ואקדמה ברישא (יבמות ב.). להלכתא גמירי לה. מסוי שהא מולדה של רגל ופטורה ברי' כי רגל, ונקין רגל לאו קנסא נינהו אללא ממונא, שהי מועדת ממחילתה וגבי לרורות הוא דלחליק חממלא (כתובות ח"א). ואע"ג דפלגא נזק של גמיחה הוי קנס, הוי פלגא נזקא ממונא הוא (דע"ר ג.). ובשערה דרך הילוכה. שדנדיקן כלס בשערה וגרמתן ושצרתן (דע"ר ג.). זרק. עגל הכלי. כלי מראש הגג פטור. אחר ושברו במקל כלי. שצנזו צמקל קודם שציפתה, שהי סופה לשבר (לקמן כו.).

רבינו הגנאל (המשך)

בחמתו לבור, זה היה מעשה והתיר, ודייקי מדקתני בחמתו, בחמתו דשירי הא שלא בחמתו אסור, וכי האי גוונא בוב טהור. ופריך כגון דאזיל מיניה מיניה. אחרי שפתחני דרך למבינים נחזור לפרש שמועתנו. אקרוש' על רבא, וכי צרורות אתא לאשמועינן. כל שבוב טמא דבר ידוע הוא כל נגיעה, כל נגיעה שלוב טמא תנינא בהדיא, כיצא בי בנוקין בין הדיקה בגופה בין בשערה בין בשליף שעליה כל שהוא מכווח נזק שלם. לא נטאר אלא כגון ההקשה שמקיש הוב ונפל ככר שלתרומה שהוא טהור וכו'. תניא זה הכלל הבאין מכח דערה טהורין מכח הסטה טמאין. כך בניין צרורות היתחין מכח הילכת בהמה חצי נזק גם שנינו זה. ופוקי', לא עגלה מושכת אתא לאשמועינן. כלום? כשם שהוב הוישב בספינה, כדתנן הוב והטהור שישבר בספינה או באסדה או שרכבו על גבי בהמה עם הוב טמא. כך אם היו בעגלה מושכת כלים ונשברו חייב א' הוישב בעגלה לשלם נזק שלם. ד"א עגלה מושכת, כבהמה בשליף שעליה, כשם שזה נזק שלם כך זה

^[1] ג' ריעינו עגלה מושכת בני' היריף ופי' זה הוא כפי' הרב המאירי וז' שזכנא בש"ת כחן ע"ש